

1501622-40.2020.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Rogério Márcio Teixeira

Comarca: Ferraz de Vasconcelos

Foro: Foro de Ferraz de Vasconcelos

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2200664/2020 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 13009547 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 2295/20/302 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 2200664 - DEL.POL.FERRAZ DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ferraz de Vasconcelos

Foro de Ferraz de Vasconcelos

1ª Vara

Avenida Santos Dumont, 1535, Ferraz de Vasconcelos-SP - cep 08531-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501622-40.2020.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501622-40.2020.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2200664/2020 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 13009547 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 2295/20/302 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 2200664 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS ALEXANDRE RIBEIRO DE ARAUJO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rogério Márcio Teixeira

Vistos.

VINICIUS ALEXANDRE RIBEIRO DE ARAÚJO foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c.c. o artigo 29, caput, ambos do Código Penal, porque, segundo consta, no dia 14 de agosto de 2020, por volta das 21h30min, em via pública desta cidade e comarca de Ferraz de Vasconcelos, em concurso, após prévia comunhão e ajuste de desígnios criminosos com outros dois indivíduos não identificados, subtraiu em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, um veículo Hyundai HB20 de cor preta, 2013/2014, placas FLH2729, São Paulo - SP, avaliado em R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), um aparelho de telefonia móvel da marca Samsung, modelo A10S, avaliado em R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos

reais), uma bolsa feminina, avaliada em R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), um relógio de pulso, cartões e documentos pessoais, todos pertencentes à vítima Caroline Stephanie da Silva Pereira.

Defesa prévia a fls. 97/102, instruída com os documentos de fls. 103/109, com requerimento de liberdade provisória.

Recebida a denúncia (fls. 116/118) foi concedida a liberdade provisória, fixando-se medidas cautelares diversas da prisão.

O réu foi citado (fls. 128).

Resposta à acusação a fls. 136.

Ratificação do recebimento da denúncia a fls. 138/140.

Na audiência de fls. 207/208 foram ouvidas a vítima Caroline e três testemunhas, o Ministério Público desistindo da vítima Jhonatan e a Defesa da testemunha Caíque, o réu, a seguir, sendo interrogado.

A instrução foi encerrada e, em alegações finais o Ministério Público (fls. 216/22) requer a condenação do réu nos termos da denúncia.

A Defesa (fls. 229/234) requer a absolvição do réu com base no artigo 386, I, III ou VII, do CPP.

É o relatório.

DECIDO.

Observo que a apontada vítima, Jhonatan dos Santos Negri, em relação a qual houve, por parte do Ministério Público, a desistência, na audiência de fls. 207/208, de seu depoimento, não foi arrolado na denúncia, o item 4 da manifestação do Ministério Público, a fls. 91, aduzindo a autos desmembrados destes.

Conquanto a materialidade esteja comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 19/20, não há prova suficiente da autoria ou participação imputadas ao réu no tocante ao crime de roubo, porque a vítima Caroline Stephanie da Silva Pereira, em seu depoimento em Juízo, disse que não se lembra direito do réu a ponto de reconhecê-lo, do noticiado reconhecimento daquele que a abordou (observando-se que no auto de fls. 26 não houve reconhecimento dessa vítima em relação a outra pessoa, diversa do réu) não se extrai, em referido depoimento, que tenha sido o réu.

A testemunha Robson Menino de Assiz, policial militar, em seu depoimento em Juízo, disse não se recordar se foi feito reconhecimento formal na Delegacia.

Então, isoladas as versões da testemunha Estevão da Paz Criado, policial militar, e da testemunha de defesa, Adriana Augusta Barbosa, ouvida como informante, de que, conforme o primeiro, a vítima reconheceu os indivíduos na Delegacia de Polícia, e a segunda, de que a mulher reconheceu na delegacia a foto tirada de Vinicius.

A corroborar a conclusão de insuficiência de provas, o que dito pelo réu em seu interrogatório em Juízo, de que estava em casa, com sua esposa e cunhada

Alessandra, quando pegou sua bicicleta e foi para a adega, ocasião em que começou a passar "um monte de polícia" e decidiu voltar para casa. Não viu os policiais retirando nada pois a polícia o tirou de perto da residência e que tem conhecimento que Jailson está preso por esses fatos.

Posto isso, com base no artigo 386, VII, do CPP, ABSOLVO VINICIUS ALEXANDRE RIBEIRO DE ARAÚJO da imputação que lhe foi feita na denúncia, revogando-se as medidas cautelares estabelecidas na decisão de fls. 116/118.

P.R.I.

Ferraz de Vasconcelos, 31 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA